

关于规范光伏复合项目用地管理的通知

（征求意见稿）

为规范光伏发电项目用地管理，支持光伏发电产业健康有序发展，根据《国土资源部、国务院扶贫办、国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号），现就进一步明确我省光伏复合项目建设要求和认定标准有关事项通知如下：

一、光伏发电项目选址原则

光伏发电复合项目包括农光互补、林光互补、渔光互补等。各市发展改革部门和自然资源部门应依据当地国土空间规划和光伏发电产业政策，合理布局光伏发电建设项目，积极引导企业按照光伏发电项目用地标准，统筹安排、科学选址，节约集约利用土地。可以利用未利用地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域内开发建设光伏项目。

各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区，为禁止光伏发电建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制光伏建设区域。光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量 400 毫米

以下区域覆盖度高于 30%的灌木林地和年降雨量 400 毫米以上区域覆盖度高于 50%的灌木林地。

二、规范光伏复合项目用地管理

光伏电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处。对于光伏阵列等设施架设在农用地上，在对土地不造成实际压占、不改变地表形态、不影响农业生产的前提下，可按原地类认定，不改变土地用途。对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，采用直埋电缆方式敷设集电线路用地，可按原地类、原用途管理。光伏复合项目的变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础设施用地，按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续。

对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地，应采用“林光互补”用地模式，“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质，同时，必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的，电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。

各县级政府要加强光伏发电项目用地价格管理，分区分类分级发布光伏发电项目用地指导价格，禁止光伏发电项目用地层层转包，抬高用地价格，防止侵害群众利益事件发生。同时，对于光伏发电项目土地复垦费、植被恢复费，各地要站在支持

产业发展的高度，按照最低限收取费用，逐步降低光伏发电项目非技术成本。

三、光伏复合项目建设标准

1. 固定式安装方式：组件最低点距地不小于 2.5 米，建议基础采用单排桩形式，桩基础东西向间距不小于 4.5 米，桩基础南北向间距不小于 9 米；

2. 固定可调式安装方式：除最大调节角度外（非耕种季节），其余调节角度下组件最低点距地不小于 2.5 米，桩基东西向间距不小于 4.5 米，桩基南北向间距不小于 9 米；

3. 平单轴安装方式（联动和单排驱动）：组件及连动杆最低点距地不小于 2.5 米，桩基南北向间距不小于 4.5 米，桩基东西向间距不小于 6 米；

4. 林光互补：林光互补项目光伏支架最低点不得低于所种植树木最高点 1 米以上，桩基础要求同地面电站；

5. 渔光互补：光伏阵列安装在水面上的，组件最低点应高于最高水位 0.6 米，桩基础的要求同地面电站；

6. 农业种植标准：鼓励各类光伏复合项目种植经济作物，提高产品附加值，不得种植牧草等经济价值相对较低的作物，种植品种产生的经济效益不得低于原土地产生的经济效益。

四、监管机制

项目建设前，项目单位要编制土地复合利用方案，报县级发展改革、自然资源部门备案。项目建成后，县级发展改革部门负责光伏阵列区建设标准的监管，县级自然资源部门负责项目土地综合利用方案的监管。对未能达到光伏复合项目建设要

求的，由县级发展改革部门报送光伏发电项目备案机关进行清理。清理项目时，项目单位应及时拆除光伏阵列设施，恢复土地原状。未按规定恢复原状的，责令限期整改到位。各市发展改革部门要会同自然资源部门建立光伏复合项目联合监管机制，在监管中发现项目用地违反本通知规定的，应将相关情况报送省发展改革委、省自然资源厅，省级部门将组织实施联合惩戒，并上报国家能源局，将项目投资主体纳入能源领域失信主体名单。

省发展改革委、省自然资源厅将根据行业管理需要，适时对各类光伏发电项目用地情况开展专项督查。本通知自发布之日起，所有新建、改建、扩建光伏复合项目均应符合上述建设要求。